

1500139-02.2019.8.26.0586

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... era um veículo duble com informação de roubo. O réu disse que comprou o veículo e que não foi transferido para sua pessoa e não falou como adquiriu o automóvel. Ninguém assumiu os televisores, e durante a tarde aconteceu um roubo de carga de televisores e os reus estavam na posse dos objetos novos, em caixa e sem nota fiscal. Não conhecia os reus. Os televisores estavam no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500139-02.2019.8.26.0586 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500139-02.2019.8.26.0586

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2.042.927/2019 - DEL.POL.SÃO ROQUE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Diego Silva e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

FELIPE DIEGO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 180, "caput" do Código Penal porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, conduzia em proveito proprio 01 veículo que sabia ser produto de crime.

Consta também que FELIPE DIEGO SILVA e GABRIEL RODRIGUES DUTRA foram denunciados pelo Ministério Público como incursos no art. 180, "caput" do Código Penal porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, transportavam para proveito proprio coisas que sabiam ser produtos de crime.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls.01/57) e documentos, onde se destaca: boletim de ocorrência (fls.03/05); auto de exibição e apreensão (fls.06/07), auto de entrega (fls.08), boletim de ocorrência delito antecedente (fls.20/25), auto de exibição e apreensão (fls.43/44), laudo veículo (fls.47/ 51).

A denúncia foi recebida em 21 de março de 2019 (fls.62), os réus foram citados e

apresentaram contestações (fls.114/116,123/124), prosseguindo-se a instrução com a oitiva de testemunhas de interesse das partes (fls.145/146), colhendo-se ao final os interrogatórios.(fls.187,216)

Em memoriais finais o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia (fls.220/225).

A Defesa de Felipe sustentou em preliminar a incompetência do juízo, já que os fatos ocorreram em Vargem Grande e no mérito a improcedência pela fragilidade probatoria (fls.228/230).

Por fim a Defesa de Gabriel insistiu na improcedência pela fragilidade probatória com tese secundária de desclassificação para receptação culposa(fl.231/236)

É o relatório.
DECIDO.

No tocante a preliminar arguida pela Defesa de Felipe, a mesma é afastada.

De fato, o réu defende-se dos fatos, sendo que mero equívoco de digitação de data não altera a situação fática, sendo evidente que existiu o erro quanto a data na denúncia em relação ao boletim de ocorrência, no entanto, o fato se encontra devidamente descrito e originário na ocorrência registrada a fls.03/05.

No tocante a competência do Juízo, equivocou-se a Defesa de Felipe quanto as regras estampadas no Código de Processo Penal.

Realmente o artigo 70 do Código de Processo Penal apresenta que a competência em regra se firma pelo local de consumação da infração, e em se tratando de crime permanente como é o presente caso, a regra que deve incidir vem estampada no artigo 71 do mesmo Código, ou seja, prevenção.

No caso, o bloqueio policial foi em Vargem Grande, no entanto, os reus fugiram da abordagem com perseguição policial e efetiva detenção dentro da jurisdição de São Roque, o que levou a apresentação na delegacia local, e por conseguinte firmou a competência pela prevenção.

Portanto, a competência é deste juízo, conforme prevê Código de Processo Penal, e a dinâmica dos fatos que ocorreram nessa urbe.

No mérito, a materialidade restou demonstrada através do boletim de ocorrência (fls.03/05); auto de exibição e apreensão(fl.06/07), auto de entrega(fl.08), boletim de ocorrência delito antecedente relativo as televisões(fl.20/25), auto de exibição e apreensão(fl.43/44), laudo veículo(fl.47/ 51) além da prova oral coligida.

Gabriel disse que estava em Osasco e Felipe disse que tinha um amigo vendendo televisão, e comprou um aparelho e deu o dinheiro, e quando estavam vindo embora, foram parados pela policia e disseram que eram furtadas. Não tinha nota fiscal. Não se recorda do rapaz que vendeu e o apelido dele era gordinho. Pagou R\$ 400,00 na televisão, e pensou que era um esquema de televisão com meia nota, e ele não tinha empresa.

Felipe disse que estavam em um bar, quando chegou um amigo do Gabriel e mostrou as televisões e perguntou o preço, e realmente estava mais barato, e que seriam de mostruário, e que poderiam ter defeito, e pegou o carro emprestado, e foram buscar, e encontraram com o Marcos, e na volta foram abordados pelos policiais. As televisões não tinham nota fiscal. O genitor tentou achar o gordinho, mas não conseguiu. Gabriel e que tinha contato com ele. O carro era do Ricardo, e não sabe

detalhes dele. Foi anunciado pela internet. Ele não tinha empresa aberta. Pagou R\$ 600,00 em cada televisão.

Os réus apesar de negarem conhecer a procedência espúria do veículo e das televisões acabaram por admitir a posse dos objetos sem a existência de qualquer documento hábil a comprovar a propriedade e a licitude ou boa fé empregada no negócio.

Ademais, os policiais confirmaram a apreensão e origem espúria do automóvel e da motocicleta que estavam na posse do réu, o que foi reiterado pelos depoimentos das vítimas colhidos no inquérito policial.

Alexandre disse que estavam em patrulhamento e não conhecia os reus, e suspeitaram do veículo, e fizeram a abordagem, e no interior estavam as televisões e o veículo tinha sinais de adulteração, e fizeram contato com a proprietária do veículo, que disse que seu automóvel estava na casa, e por isso descobriram que era um veículo duble com informação de roubo. O réu disse que comprou o veículo e que não foi transferido para sua pessoa e não falou como adquiriu o automóvel. Ninguém assumiu os televisores, e durante a tarde aconteceu um roubo de carga de televisores e os reus estavam na posse dos objetos novos, em caixa e sem nota fiscal. Não conhecia os reus. Os televisores estavam no porta malas e no banco traseiro. Foi feito contato com a empresa responsável pelos televisores.

Thiago reiterou o depoimento de Alexandre o qual acrescentou que os reus ao verem a viatura empreenderam fuga, e foram perseguidos por 03 quilômetros, e após a abordagem descobriram que o veículo era duble, e clonou um veículo original, bem como, encontraram as televisões, sem nota fiscal e novas em caixa, em um total de 04 aparelhos..

Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido:

" não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

Também na fase policial foi ouvida a pessoa de Jose Pedro (fls.19), o qual

confirmou o roubo da carga de televisores e que reconheceu os televisores apreendidos com os reus como parte daqueles que foram subtraídos.

Ademais os depoimentos dos policiais encontram respaldo na comprovação da origem espúria do automóvel que era fruto de adulteração de chassi, e das próprias televisões que foram roubadas de uma empresa de transporte.

Quanto ao suposto desconhecimento da origem espúria, não restou comprovado, pelo contrário, a conduta dos acusados na aquisição esta totalmente incompatível a de pessoa que realmente atua de boa fé.

Os acusados apesarem de experiência de vida, denotando conhecimento, sequer obtiveram a nota fiscal de aparelhos novos, tampouco foram capazes de apresentarem em juízo o suposto vendedor que disseram que conheciam, sequer conseguiram apontar o endereço do local onde pegaram as televisões, ou seja, elementos mínimos a demonstrar a boa fé.

Da mesma maneira Felipe não apresentou dados do Ricardo que seria o proprietário do veículo, endereço, e sequer estava com o documento de rodagem.

Explico que esta prova da idoneidade, da boa fé pertencia aos reus nos termos do artigo 156 do CPP, do qual não se desincumbiram.

Ainda os reus alegaram a velha e batida tese surrada do terceiro sem rosto, sem dados, e que apenas é uma "entidade" com nome, ora, poderia ter arrolado o suposto amigo, pessoa que disseram conhecer, ter apresentado em juízo, e com isso obtido êxito em suas Defesas, não o fizeram, e assim não agiram pois as versões são desprovidas de verossimilhança.

Logo, para a condenação, suficiente que as declarações das testemunhas estejam em harmonia com os demais elementos dos autos, e que sejam confirmadas por qualquer outro dado, como, por exemplo, a efetiva apreensão dos bens com origem espúria na posse dos acusados, o que se verificou na hipótese em exame. Até porque tal apreensão, "a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, enseja a inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar uma convincente versão escusatória de tal circunstância" (TACRIM SP - Ap. n. 599.537/1 - v.u. - Rei. Nogueira Filho).

" O conhecimento da origem ilícita do objeto, no crime de receptação, é estágio subjetivo do comportamento , de sutil e difícil comprovação , pelo que decorre de circunstâncias externas do delito e do comportamento do agente. Se o conjunto probatório produzido nos autos esta a demonstrar que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos, correto o edito condenatório. (TJPR, AC 0332496-9, Arapoti, 3 Cam.Crim., Rel. Dês. Laertes Ferreira Gomes, um. j. 05/07/2007)"

" O dolo na receptação é de difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, sendo que a jurisprudência , a exemplo do que ocorre nos casos de roubo ou furto, tem entendido que a apreensão do bem subtraído em poder do agente ocasiona a presunção d sua responsabilidade , operando-se a inversão do ônus probatório, cabendo a ele justificar a sua posse, sob pena de condenação. (TJPR, ACR 0443496-8, 4 Cam Crim Rel. Antonio Martellozzo, j. 24/04/08)

" A alegação , genericamente desfiada, sem qualquer demonstração, de desconhecimento da origem ilícita de várias peças de automóvel, produto de roubo e furtos, apreendidas em sua morada e que se destinavam a comercialização, desacompanhada de qualquer demonstração documental ou indicação de pessoa de quem as tenha havido, não dá espaço para a suscitação razoável de dúvida a respeito da improcedência da defesa pessoal exercida pelo acusado. Tipo qualificado mais, que se conforma com o deve saber, não descartando, por obvio, o mais que é o conhecimento

da origem ilícita dos bens. (TJRS, Ap. Crim. 700220452363, 7 Cam. Crim. Rel. Marcelo Bandeira Pereira, j. 30/08/2007)"

Portanto, o suposto desconhecimento não tem sustentação na prova trazida aos autos, o que leva a procedência da ação diante da efetiva apreensão de objetos com origem espúria na posse dos acusados e dos depoimentos colhidos na fase judicial.

Passo a dosimetria da pena.

1) Gabriel Rodrigues Dutra. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, o réu ostenta condenações posteriores com trânsito em julgado, o que destaca sua má conduta social, o que leva a fixação da pena em 1/6 acima do mínimo, ou seja, 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Ausentes agravantes e não é possível reconhecer a atenuante da confissão, já que o acusado negou a origem espúria das televisões. Não há causa de aumento ou de diminuição de pena. A minguada de outro elemento fixo o dia-multa no mínimo legal.

2) Felipe Diego da Silva. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, o réu ostenta condenações posteriores com trânsito em julgado, o que destaca sua má conduta social, o que leva a fixação da pena em 1/6 acima do mínimo, ou seja, 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa para cada receptação. Ausentes agravantes e não é possível reconhecer a atenuante da confissão, já que o acusado negou a origem espúria das televisões. Não há causa de aumento ou de diminuição de pena. Soma as penas dos dois delitos de receptação já que ocorreram em momentos diversos, totalizando 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 22 dias-multa. A minguada de outro elemento fixo o dia-multa no mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, do Código Penal, fixo o regime aberto para início de cumprimento da reprimenda aos réus.

Diante das condições subjetivas negativas, incide a vedação do inciso III do artigo 44 do Código Penal, impossibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a aplicação do sursis.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para CONDENAR o réu FELIPE DIEGO DA SILVA como incurso no artigo 180, "caput" do Código Penal por duas vezes, na forma do artigo 70 parte final do mesmo Código, à pena privativa de liberdade de 02 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 22 dias-multa e o réu GABRIEL RODRIGUES DUTRA como incurso no artigo 180, "caput" do Código Penal à pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 dias-multa.

Para ambos o valor unitário do dia-multa é de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).

Defiro o recurso em liberdade já que ausentes as condições para a prisão.

Condeno os acusados ao pagamento das custas processuais nos termos da lei, restando suspensa a exigibilidade apenas para Gabriel diante da defesa dativa a ele ofertada.

Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições

devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, expedindo a certidão de honorários da Defensora nomeada para Gabriel e comunicando a Justiça Eleitoral e o IRGD.

No tocante ao veículo, informe a delegacia se foi possível descobrir a origem, em caso negativo, e impossibilidade de regularização providencie-se o necessário.

P.R.I.C.

Sao Roque, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA